

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6247

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – איסור הפסקת לימודים בשל שירות מילואים), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 19א בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19א–

(1) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (5) יבוא :

"(5א) זכות לדחייה או לחזרה על קורס יסוד הנדרש לצורך לימודיו." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) ראה מוסד כי סטודנט מתעכב באופן חריג במילוי חובותיו הלימודיות עקב היעדרות ממושכת בשל שירות מילואים, יקים ועדה מיוחדת שתבחן את מצבו האקדמי ותמליץ על הדרכים המתאימות ביותר להשלמת חובותיו, לרבות בדרכים המפורטות בסעיף זה."

2. אחרי סעיף 19א לחוק העיקרי יבוא :

19א ו-19א3

"איסור הפסקת לימודים בשל שירות מילואים
19א2. מוסד לא יפסיק את לימודיו של סטודנט עקב אי-השלמת קורסי יסוד הנדרשים לצורך לימודיו, אם לא השלים את הקורסים עקב היעדרות בשל שירות מילואים ; מוסד יאפשר לסטודנט כאמור להשלים את הקורסים לפי הוראות החוק.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

כללים לטיפול 19א3. מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה,
 בבקשות של כללים לטיפול בבקשות של סטודנטים משרתי
 סטודנטים משרתי מילואים; החלטה בבקשה של סטודנט כאמור
 מילואים תכלול נימוקים בכתב ותתקבל תוך 14 ימי עבודה
 מיום הגשתה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתקן את חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007, על מנת להגן על זכויותיהם של סטודנטים בשירות מילואים מפני הפסקת לימודיהם האקדמיים או פגיעה בלימודיהם עקב שירות המילואים. בעקבות מלחמת חרבות ברזל התגלו מקרים רבים של סטודנטים אשר נאלצו להפסיק את לימודיהם עקב אי-השלמת חובות אקדמיים, לאור היעדרות ממושכת הנובעת משירות מילואים. מציאות זו יוצרת דילמה בלתי אפשרית עבור צעירים ומבוגרים הנקראים לשרת את המדינה, כשעליהם לבחור בין הגנה על ביטחון המדינה לבין עתידם האקדמי והמקצועי. החוק המוצע קובע איסור מפורש על הפסקת לימודים של סטודנטים עקב אי-השלמת קורסי יסוד כתוצאה משירות מילואים פעיל, ומדגיש את חובת המוסדות האקדמיים לקבוע וליישם את הכללים המאפשרים השלמת לימודים בקורסי יסוד בשנה העוקבת או במועד הקרוב ביותר ללא תשלום נוסף. בנוסף, החוק המוצע מקים מנגנון של ועדות מיוחדות שיוכלו להתאים את הלימודים לצרכיהם של סטודנטים משרתי מילואים, וקובע חובה על מוסדות אקדמיים לקבוע נהלים מיוחדים ולטפל בבקשות של סטודנטים משרתי מילואים תוך 14 ימי עבודה. החוק המוצע נועד להבטיח כי שירות המילואים, שהוא חובה ציבורית וביטוי של אחריות אזרחית, לא יהפוך למחסום בפני התקדמות אקדמית ומקצועית.

 הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
 והונחה על שולחן הכנסת ביום
 י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)